PURPOSE CAPITAL

RÉFÉRENTIEL DOCUMENTAIRE · PURPOSE CAPITAL S.A.

PROCÉDURE · OPÉRATIONS

Procédure de ségrégation et de rapprochement des avoirs clients

Référence **PC-PRO-SEG-001** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Directeur Général
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-PRO-SEG-001	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Procédure de ségrégation et de rapprochement des avoirs clients		
Type · domaine	Procédure · Opérations	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Directeur Général		
Diffusion	Direction Générale, opérations (desk), comptabilité, RCCI		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Directeur Général		
Vérification	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		Date et signature
Approbation	Directeur Général		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Projet initial, aligné sur la convention de compte-titres et sur les écrans de rapprochement du Guichet	Directeur Général
0.9	20 octobre 2026	Mise en forme : dates d'adoption et signatures reportées dans la fiche de maîtrise documentaire	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Obligations des intermédiaires en matière de conservation et de protection des avoirs des clients
Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Séparation des avoirs des clients et des avoirs propres des intermédiaires
Règlement général du Dépositaire central unique Présentation · droitmediasfinance.com	Tenue des comptes, inscription en compte, relevés des affiliés
Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE Page officielle · ohada.org	Responsabilité des dirigeants sociaux
FCA Handbook — CASS, protection des avoirs des clients (Royaume-Uni) Texte officiel · handbook.fca.org.uk	Juridiction comparable : règles britanniques de protection des titres et des espèces des clients (rapprochements, lettres de reconnaissance, écarts)
SEC — Règle 15c3-3, protection des fonds et titres des clients (États-Unis) Texte officiel · law.cornell.edu	Juridiction comparable : règle américaine de protection des fonds et titres des clients d'une société de bourse

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

Article 1 — Objet
Article 2 — Pourquoi c'est essentiel
Article 3 — Définitions

II. La séparation des avoirs

Article 4 — Les titres
Article 5 — Les espèces
Article 6 — Les virements reçus
Article 7 — Fonds propres sur le compte des clients
Article 8 — Comptes ouverts et information des tiers

III. Les rapprochements

Article 9 — Rapprochement quotidien des espèces
Article 10 — Rapprochement des titres
Article 11 — Rapprochement mensuel complet

IV. Les écarts

Article 12 — Analyse et délais
Article 13 — Un manque se couvre toujours, et tout de suite
Article 14 — Pas de compensation au détriment d'un client

V. Information et contrôle

Article 15 — Information des clients
Article 16 — Séparation des tâches
Article 17 — Contrôles
Article 18 — Conservation
Article 19 — Entrée en vigueur

Annexes publiées séparément

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

La présente procédure dit comment Purpose Capital S.A. (la « Société ») protège les titres et les espèces de ses clients :

- en les **séparant** de ses propres avoirs, dans ses livres et sur les comptes ouverts chez les banques, les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), le Dépositaire central et les sociétés de gestion ;
- en **vérifiant** régulièrement que ce qu'elle détient pour ses clients correspond exactement à ce qu'elle leur doit ;
- en **corrigeant** sans délai tout écart, toujours au profit du client.

Elle met en œuvre l'article 17 de la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001) et les articles 2 et 3 de la convention d'ouverture de compte-titres (PC-CTR-004).

Article 2 — Pourquoi c'est essentiel

Les avoirs des clients ne sont pas à la Société. Si elle faisait faillite, ses créanciers ne doivent pas pouvoir les saisir ; si une erreur survenait, le client ne doit pas en supporter la perte. Une société de bourse qui confond ses fonds et ceux de ses clients, même un seul jour et même sans intention, s'expose au retrait de son agrément.

Article 3 — Définitions

- **Avoirs des clients** : les titres, les parts d'organismes de placement collectif (OPC) et les espèces qui appartiennent aux clients et que la Société détient, fait détenir ou fait circuler pour eux.
- **Compte de règlement ségrégué** : le compte bancaire, ouvert au nom de la Société mais pour le compte de ses clients, sur lequel transitent et restent les espèces des clients. Il est distinct de tout compte de la Société.
- **Journal des espèces** : le registre, tenu dans le Guichet, de chaque mouvement d'espèces de chaque client. Il dit ce que la Société doit à chacun.
- **Dû aux clients** : la somme des soldes de tous les journaux des espèces à une date donnée.
- **Rapprochement** : la comparaison, à une date donnée, entre ce que disent les livres de la Société et ce que disent les relevés des tiers (banque, SVT, Dépositaire central, sociétés de gestion).
- **Écart** : toute différence constatée lors d'un rapprochement. Un **manque** est un écart où la Société détient moins qu'elle ne doit ; un **excédent** est un écart où elle détient plus.

PROJET

Titre II — La séparation des avoirs

Article 4 — Les titres

- Les titres des clients sont inscrits **au nom de chaque client**, sur un sous-compte nominatif ouvert sous le regroupement de la Société, chez le teneur de compte désigné : SVT pour les titres publics, Dépositaire central pour les titres cotés.
- Les parts d'OPC sont inscrites **au nom du client** au registre du fonds.
- La Société n'a aucun titre propre sur les sous-comptes de ses clients. Si elle détient un jour des titres pour son compte, ils sont inscrits sur un compte propre distinct.
- La Société ne prête pas, ne nantit pas et n'utilise d'aucune façon les titres d'un client sans son accord écrit et spécifique.

Article 5 — Les espèces

- Les espèces des clients sont reçues, conservées et versées **uniquement par le compte de règlement ségrégué**.
- Chaque mouvement est inscrit au journal des espèces du client concerné. Un mouvement inscrit ne se corrige pas : une erreur se répare par un mouvement en sens inverse.
- Les sommes revenant au client restent sur le compte aussi longtemps qu'il le souhaite. Elles ne sont versées que sur sa demande, vers le compte bancaire déclaré à son nom, dans les soixante-douze heures ouvrables.
- La Société n'emploie jamais ces espèces pour son propre compte, ne les donne pas en garantie et ne les mêle pas à sa trésorerie.
- Un placement en parts d'OPC monétaire n'est fait qu'à la demande ou avec l'accord du client, et au nom du client.

Article 6 — Les virements reçus

Le compte de règlement étant commun à tous les clients, un virement n'est rattaché à un client que par son motif. Le desk :

- enregistre chaque crédit du relevé dès sa lecture, même s'il ne sait pas encore à qui il appartient ;
- rattache le crédit au client après vérification du motif, du nom du donneur d'ordre et du montant ; une machine peut proposer, une personne confirme ;
- traite tout crédit non rattaché après **trois jours ouvrés** comme une priorité, et en informe le RCCI au-delà de **cinq jours ouvrés** ;
- restitue à son émetteur tout virement venant d'un tiers, conformément à la Politique LBC/FT.

Article 7 — Fonds propres sur le compte des clients

En principe, le compte de règlement ségrégué ne contient aucun fonds propre de la Société. Par exception, le Directeur Général peut y laisser un **coussin** de fonds propres, d'un montant fixé par écrit, pour couvrir les frais bancaires et les décalages de règlement. Ce coussin :

- est inscrit dans un journal distinct, au nom de la Société ;
- ne peut être retiré que si le dernier rapprochement ne montre aucun manque ;
- ne peut jamais servir à masquer un manque durable.

PROJET

Les commissions et frais dus à la Société ne sont prélevés sur le compte des clients qu'une fois dus, sur la base d'un avis porté au journal du client, puis virés sur le compte propre de la Société au moins une fois par semaine.

Article 8 — Comptes ouverts et information des tiers

Le desk tient la liste de tous les comptes où se trouvent des avoirs de clients (Annexe 5). Pour chacun, la Société obtient du teneur une **lettre de reconnaissance** (Annexe 4) par laquelle il reconnaît que :

- le compte contient des avoirs appartenant aux clients de la Société, et non à la Société ;
- il ne peut les compenser avec une dette de la Société ni exercer sur eux de droit de rétention ou de garantie ;
- il doit le mentionner en cas de saisie ou de procédure collective visant la Société.

Aucun compte nouveau ne reçoit d'avoirs de clients avant que la lettre ait été signée, ou, à défaut, avant que le RCCI ait donné son accord écrit et motivé.

PROJET

Titre III — Les rapprochements

Article 9 — Rapprochement quotidien des espèces

Chaque jour ouvré, avant midi, le desk compare :

- le **dû aux clients** à la clôture de la veille, calculé par le Guichet à partir des journaux des espèces ;
- le **solde du compte de règlement ségrégué** à la même date, tel que le donne le relevé bancaire, diminué du coussin de fonds propres éventuel.

Il enregistre le rapprochement dans le Guichet avec la pièce justificative (relevé du jour) et l'Annexe 1. Un écart ne s'enregistre jamais sans explication.

Article 10 — Rapprochement des titres

- **Chaque jour ouvré** où il y a eu un mouvement : le desk vérifie que chaque achat, vente, souscription, rachat, coupon ou remboursement figure à la fois dans le Guichet et sur l'avis ou le relevé du teneur.
- **Chaque mois**, au dernier jour ouvré : le desk compare, ligne par ligne et client par client, les positions tenues dans le Guichet avec les relevés du Dépositaire central, des SVT et des registres des OPC (Annexe 2).

Article 11 — Rapprochement mensuel complet

Chaque mois, le desk établit un rapprochement complet des espèces et des titres, signé par lui et contrôlé par le RCCI dans les cinq jours ouvrés suivants. Il comprend la liste des écarts ouverts et leur état.

PROJET

Titre IV — Les écarts

Article 12 — Analyse et délais

Situation	Délai	Qui	Action
Tout écart	Dans la journée	Desk	Recherche de la cause ; inscription au registre des écarts (Annexe 3)
Écart non expliqué	2 jours ouvrés	Desk, puis RCCI	Déclaration d'incident (PC-POL-RIS-001, Annexe 4)
Manque, quel qu'en soit le montant	Le jour même	Directeur Général	Couverture immédiate sur fonds propres (article 13)
Écart non résolu	5 jours ouvrés	Directeur Général et RCCI	Information du Président du Conseil d'Administration
Manque non couvert, ou écart non résolu	10 jours ouvrés	Directeur Général	Information de la COSUMAF

Article 13 — Un manque se couvre toujours, et tout de suite

Si le rapprochement montre que la Société détient **moins** qu'elle ne doit à ses clients, le Directeur Général fait virer le jour même, depuis le compte propre de la Société, la somme manquante sur le compte de règlement ségrégué, sans attendre d'en connaître la cause. Pour un titre manquant, la Société rachète le titre ou indemnise le client.

La recherche de la cause continue ensuite. Si elle montre que la Société n'était pas responsable, elle peut récupérer la somme avancée auprès du responsable, jamais auprès du client.

Article 14 — Pas de compensation au détriment d'un client

Un écart ne se compense jamais avec un autre : un excédent sur un client ne couvre pas un manque sur un autre. Un excédent dont l'origine n'est pas établie reste sur le compte ségrégué, inscrit en attente, jusqu'à identification ; il n'est pas viré à la Société.

PROJET

Titre V — Information et contrôle

Article 15 — Information des clients

Chaque client consulte à tout moment, dans son espace, ses positions et son journal des espèces. Il reçoit, sans frais, un relevé de positions au moins chaque trimestre et sur demande. Une erreur qui l'a concerné lui est signalée et corrigée, avec un avis du mouvement correctif.

Article 16 — Séparation des tâches

La personne qui rapproche n'est pas celle qui a passé les mouvements de la journée, lorsque l'effectif le permet. À défaut, le contrôle du RCCI sur le rapprochement mensuel, et un contrôle surprise par trimestre, en tiennent lieu. Les accès bancaires sont à double signature pour tout virement sortant du compte ségrégué.

Article 17 — Contrôles

Niveau	Qui	Quoi	Quand
Premier niveau	Desk	Rapprochement des espèces ; rattachement des virements reçus	Chaque jour ouvré
Premier niveau	Desk	Rapprochement des titres ligne à ligne	Chaque mois
Second niveau	RCCI	Contrôle du rapprochement mensuel complet et du registre des écarts	Chaque mois
Second niveau	RCCI	Contrôle surprise d'un rapprochement quotidien ; vérification des lettres de reconnaissance	Chaque trimestre
Troisième niveau	Revue indépendante annuelle	Efficacité du dispositif de ségrégation	Chaque année

Les commissaires aux comptes sont informés des écarts significatifs de l'exercice.

Article 18 — Conservation

Les rapprochements, relevés, registres et lettres de reconnaissance sont conservés **dix ans**.

Article 19 — Entrée en vigueur

La présente procédure entre en vigueur à la date de son approbation, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire. Elle est revue chaque année et à tout changement de banque, de teneur de compte ou d'organisation des comptes.

PROJET